DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 07-2024-JCPE-CA-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Corporación CIMMSA S.A.

Demandado : Dirección Regional de Salud Ayacucho.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Juan Carlos Pinto Escobedo – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Penalidades y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 29 de febrero de 2024.

FECHA DE INSTALACION : 30 de abril de 2024.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 15 de julio de 2025.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Exp. N° 07-2024-JCPE-CARD-CECARD/AYA

CORPORACIÓN CIMMSA S.A.
(Demandante)

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
(Demandado)

LAUDO ARBITRAL HOMOLOGADO

ÁRBITRO ÚNICO

JUAN CARLOS PINTO ESCOBEDO

SECRETARIA ARBITRAL

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI

Lima, 15 de julio de 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
15 JUL 2025
N° de Registro: 302 N° de Folios 21
Hora: 18:44 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ÍNDICE

Contenido

I. NOMBRES DE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y SUS ABOGADOS .4
II. CONVENIO ARBITRAL.....5
III. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.....5
IV. DERECHO APLICABLE.....5
V. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE.....6
VI. RESUMEN PROCEDIMENTAL.....6
VII. DEMANDA PRESENTADA POR EL CONSORCIO 10
VIII. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA ENTIDAD.....12
IX. AUDIENCIA ÚNICA.....12
X. PLAZO PARA LAUDAR.....12
XI. DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL.....12
XII. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL ARBITRAL.....14
XIII. DECISIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO.....19

TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DECISIÓN	
DEMANDANTE / CONTRATISTA	CORPORACIÓN CIMMSA S.A.
DEMANDADA / ENTIDAD	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
PARTES	Son conjuntamente el CONTRATISTA y la ENTIDAD
CENTRO	Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD
REGLAMENTO DEL CENTRO	Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL	Conformado por el árbitro: - Juan Carlos Pinto Escobedo
CONTRATO	Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA para la "Adquisición de Cámara Frigorífica para vacunas de sistema de climatización y cámara de conservación +2°C a 8°C, e instalación para cadena de frio en la Dirección Regional de Salud de Ayacucho"
LCE / LEY	Ley de Contrataciones del Estado – Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificado por Ley N° 31433 y Ley N° 31535.
RLCE / REGLAMENTO	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

LAUDO ARBITRAL HOMOLOGADO (DECISIÓN 18)

En la ciudad de Lima, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), luego de haber realizado las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la igualdad de las partes, de conformidad con la ley, con las normas establecidas por el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD, y las reglas establecidas y aprobadas por las Partes y, asimismo, habiendo escuchado los argumentos vertidos por estas últimas sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, habiendo finalmente realizado un minucioso análisis sobre todo lo debatido y los medios probatorios aportados, el Árbitro Único dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho:

I. NOMBRES DE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y SUS ABOGADOS

I.1. DEMANDANTE

1. CORPORACIÓN CIMMSA S.A. con R.U.C. N° 20543306771, con domicilio en Calle 03 Mza. LL, Lote. 21 Z.I. Parque Industrial El Asesor, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.

REPRESENTANTE:

- Gilberto Villacriz Fernandez

ABOGADO:

- Felipe Ernesto Concha

I.2. DEMANDADO

2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO con R.U.C. 20181079968, con domicilio en el Jr. Asamblea N° 293 (2do piso) de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

REPRESENTANTE:

- Victor Oriundo Medina

II. CONVENIO ARBITRAL

3. El presente arbitraje se sustenta en el convenio arbitral contenido en la cláusula décima sétima (solución de controversias) del Contrato N° 045-GRA/DRSA-DASA, que expresamente señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdos de las partes.

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225° del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/. 5,000,000.00).

Cualquier de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numera 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado."

III. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

4. El 03 de abril de 2024, el abogado Juan Carlos Pinto Escobedo, remite su aceptación como árbitro único designado por el Consejo de Arbitraje del Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD quedando entonces el Tribunal Arbitral Unipersonal válidamente constituido.

IV. DERECHO APLICABLE

5. Según lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta del Contrato, la ley aplicable al fondo de la controversia es la ley peruana.

V. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

6. Según lo dispuesto en el numeral II de la Acta de Fijación de Reglas del Arbitraje, fijadas en la Decisión N° 01, se estableció que el lugar y sede del Arbitraje.

VI. RESUMEN PROCEDIMENTAL

7. El 29 de febrero de 2024 el Contratista presentó su petición de arbitraje ante el Centro, la cual fue respondida por la Entidad el 08 de marzo de 2024.

8. Mediante Decisión N° 1 de fecha 25 de abril de 2024, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal, se establecieron las reglas aplicables al presente arbitraje contenidas en el Reglamento de Arbitraje, y se otorgó un plazo de cinco (5) días a fin de que ambas partes presenten una propuesta de modificación a las reglas aplicables.

9. Mediante Decisión N° 2 de fecha 15 de mayo de 2024, se otorgó un plazo de cinco (5) días al Contratista para que se pronuncie respecto de la solicitud de modificación de las reglas arbitrales por parte de la Entidad.

10. Mediante Decisión N° 3 de fecha 29 de mayo de 2024, se denegó el pedido de la Entidad respecto a la modificación de reglas arbitrales al no mediar acuerdo de las partes, manteniéndose incólume las reglas arbitrales del fijadas en la Decisión N° 1. Además, se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles al Contratista para que presente su demanda arbitral, se otorgó diez (10) días hábiles para que ambas partes cumplan con pagar los honorarios arbitrales y gastos administrativos, se otorgó diez (10) días hábiles a la Entidad para acreditar el registro del proceso en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, y se otorgó diez (10) días hábiles para que la Entidad habilite al árbitro único el registro de su Declaración Jurada de Intereses.

11. Mediante Decisión N° 4 de fecha 21 de junio de 2024, se admitió a trámite la demanda arbitral presentada por el Contratista con fecha 13 de junio de 2024 y se

tiene por ofrecido los medios probatorios que sustentan la misma. Asimismo, se corrió traslado de la demanda arbitral a la Entidad, para que en un plazo de diez (10) días hábiles, la conteste, y de ser el caso, formule reconvención. Igualmente, se otorgó a la Entidad el plazo adicional de diez (10) días hábiles a fin de que la Entidad cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE, así como la Declaración Jurada de Intereses, bajo apercibimiento de informar al OSCE y al Órgano de Control Interno de la Entidad.

12. Mediante Decisión N° 5 de fecha 30 de julio de 2024, se admitió a trámite la contestación de demanda arbitral presentada por la Entidad con fecha 5 de julio de 2024. Adicionalmente, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en la Decisión N° 04 y se comunica al OSCE y al Órgano de Control Institucional, el incumplimiento de la Entidad. Por último, mediante la Orden de Secretaría General se autoriza al Contratista el pago en subrogación de los honorarios arbitrales.

13. Mediante Decisión N° 6 de fecha 16 de agosto de 2024, se otorgó al Contratista cinco (5) días hábiles a fin de que cumpla con subsanar las observaciones formuladas respecto de las pretensiones. Además, se solicitó a la Secretaría General que se practique la reliquidación de honorarios arbitrales en vista de las nuevas pretensiones planteadas por el Contratista.

14. Mediante Decisión N° 7 de fecha 17 de setiembre de 2024, se determina las cuestiones controvertidas del presente arbitraje. Asimismo, se admiten los medios probatorios ofrecidos por la Corporación CIMSSA S.A., y se deja en constancia que la Dirección Regional de Salud Ayacucho, en su escrito de contestación de demanda, se reservó el derecho de ofrecer los medios probatorios. Por último, se concede a las partes cinco (5) días hábiles a fin de que se pronuncien respecto de los puntos controvertidos establecidos y los medios probatorios admitidos por el Árbitro Único.

Las cuestiones controvertidas se determinaron de la siguiente manera:

Primera cuestión controvertida:
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho que declare justificado el retraso en la ejecución de las prestaciones derivadas de la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA

y consecuentemente no se apliquen penalidades, de acuerdo a lo solicitado mediante Cartas SN – CIMMSA, recibidas con fecha 21 de diciembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023.

Segunda cuestión controvertida:
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare la ineficacia, nulidad y/o improcedencia del Acto que declara improcedente la solicitud de devolución de penalidades de Corporación CIMMSA S.A., y/o procedimiento administrativo, mediante el cual la Dirección Regional de Salud de Ayacucho deduce y aplica penalidades a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra de Corporación CIMMSA S.A. por un monto total Ascendente a S/ 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles).

Tercera cuestión controvertida:
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho la devolución de las penalidades deducidas y aplicadas a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra de Corporación CIMMSA S.A. por un monto total Ascendente a S/ 99, 000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), de acuerdo a lo solicitado mediante Carta Notarial N° 284, recibida con fecha 06 de febrero de 2024 y mediante Carta N° 00136-02-2024-DV-CIMMSA, recibida el 13 de febrero de 2024.

Cuarta cuestión controvertida:
Determinar si, corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho el pago a favor de Corporación CIMMSA S.A. una indemnización por los daños y perjuicios irrogados por la aplicación de una indemni a ción den de Compra N° 0000493-2023 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, por un monto total ascendente a S/ 40,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por concepto de Lucro Cesante; y la suma de S/ 35, 000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 soles) por concepto de daño emergente.

Quinta cuestión controvertida:

Determinar si, corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho el pago de los costos del Proceso Arbitral, el cual está integrado por los honorarios del Árbitro Único, honorario por concepto de gastos administrativos de centro arbitral y los honorarios del abogado patrocinante, los mismos que ascienden a la suma de S/ 23, 184.00 (Veintitrés Mil Ciento Ochenta y Cuatro y 00/100 Soles).

15. Mediante Decisión N° 8 de fecha 17 de setiembre de 2024, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a el Contratista a efectos de que cumpla con pagar los honorarios arbitrales reliquidados, y se autoriza a que el Contratista en subrogación cancele los honorarios arbitrales reliquidados correspondientes a la Entidad.

16. Mediante Decisión N° 9 de fecha 22 de octubre de 2024, se deja constancia que ninguna de las partes presentó oposición sobre la fijación de puntos controvertidos, por lo que se declaran como consentidos. Se cita a las partes Audiencia Única con fecha 19 de noviembre de 2024.

17. Mediante Decisión N° 10 de fecha 19 de noviembre de 2024, se dispuso la suspensión del proceso arbitral por un periodo de quince (15) días hábiles, para que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio. Y se tiene por cumplido la totalidad del pago de los honorarios arbitrales a su cargo y en subrogación.

18. Mediante Decisión N° 11 de fecha 20 de diciembre de 2024, se otorgó diez (10) días hábiles adicionales para que las partes arribe a un acuerdo conciliatorio; por lo que se prorroga la suspensión del proceso arbitral.

19. Mediante Decisión N° 12 de fecha 20 de enero de 2025, se tuvo presente el escrito del Contratista donde señala que las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio respecto de las pretensiones objeto del presente proceso arbitral. Por ello, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días hábiles a efectos de ratificar lo dicho por el Contratista. Por último, se consultó a las partes si desean llevar a cabo una audiencia de conciliación y se dispuso el levantamiento de la suspensión arbitral.

20. Mediante Decisión N° 13 de fecha 7 de febrero de 2025, se otorgó a la Entidad un plazo de veinte (20) días hábiles para la correcta presentación de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 006-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR. Se dejó

constancia de que, si la Entidad no cumple con el requerimiento, se continuará con el curso del proceso arbitral.

21. Mediante Decisión N° 14 de fecha 14 de marzo de 2025, se tuvo presente el escrito de la Entidad donde solicita una ampliación de plazo, por lo que se otorgó al Contratista el plazo adicional de dos (2) días hábiles a fin de que se pronuncie al respecto.

22. Mediante Decisión N° 15 de fecha 1 de abril de 2025, se otorgó a la Entidad el plazo de quince (15) días para la subsanación de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 006-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR; y se constancia de que, si la Entidad no cumple con el requerimiento, se continuará con el curso del proceso arbitral.

23. Mediante Decisión N° 16 de fecha 6 de mayo de 2025, se tuvo presente el escrito presentado por la Entidad donde se remite la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 101-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR que contiene los términos conciliatorios; en consecuencia, se dispuso el traslado de la documentación al Contratista a fin de que en un plazo de cinco (5) días hábiles, manifieste lo pertinente.

24. Mediante Decisión N° 17 de fecha 16 de agosto de 2025, se prescindió de la audiencia de conciliación, fijándose plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral homologado, prorrogable a pedido, por quince (15) días hábiles.

VII. DEMANDA PRESENTADA POR EL CONSORCIO

25. El 13 de junio de 2024 el Contratista presentó su memorial de demanda arbitral contra la Entidad, formulando las siguientes pretensiones:

<u>Primera Pretensión Principal:</u>
Que, la DIRESA, declare justificado el retraso en la ejecución de las prestaciones derivas de la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA y consecuentemente no se apliquen penalidades, de acuerdo a lo solicitado mediante Cartas SN - CIMMSA, recibidas con fecha 21 de diciembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023.

Segunda Pretensión Principal:

Que, se deje sin efecto, nulo y/o improcedente el Acto que declara improcedente nuestra solicitud de devolución de penalidades, y/o procedimiento administrativo, mediante el cual la DIRESA, deduce y aplica penalidades a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022 GRA/DRSA-DASA, en contra de mi representada por un monto total Ascendente a S/ 99, 000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles).

Tercera Pretensión Principal:

Que, la DIRESA, devuelva las penalidades deducidas y aplicadas a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra de mi representada por un monto total Ascendente a S/ 99, 000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), de acuerdo a lo solicitado mediante Carta Notarial N° 284, recibida con fecha 06 de febrero de 2024 y mediante Carta N° 00136-02-2024-DV-CIMMSA, recibida el 13 de febrero de 2024.

Primera Pretensión Accesoria:

Que, la DIRESA, pague a favor de mi representada una indemnización por los daños y perjuicios irrogados, por la injusta e ilegal aplicación de penalidades a la Orden de Compra N° 0000493-2023 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, por un monto total ascendente a S/ 40,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por concepto de Lucro Cesante; y la suma de S/ 35, 000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 soles) por concepto de daño emergente.

Segunda Pretensión Accesoria:

Se condene a la DIRESA, al pago de los costos del Proceso Arbitral, el cual está integrado por los honorarios del Árbitro Único, honorario por concepto de gastos administrativos de centro arbitral y los honorarios del abogado patrocinante, los mismos que ascienden a la suma de S/ 23, 184.00 (Veintitrés Mil Ciento Ochenta y Cuatro y 00/100 Soles).

26. El 18 de junio de 2024, el Contratista presentó un escrito dando cuenta de algunos errores materiales existentes en su escrito de Demanda Arbitral.

27. El 27 de agosto de 2024, el Contratista presentó un escrito precisando que las pretensiones accesorias están relacionadas con la tercera pretensión principal de la Demanda Arbitral.

VIII. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA ENTIDAD

28. El 5 de julio de 2024, la Entidad presentó su escrito de Contestación de Demanda Arbitral.

IX. AUDIENCIA ÚNICA

29. El 19 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Audiencia Única a través de la plataforma Google Meet. A la audiencia asistieron las partes, conforme consta de los videos de registro de las Audiencias. Ambas partes solicitaron que la audiencia sea reprogramada.

X. PLAZO PARA LAUDAR

30. Mediante Decisión N° 17, se declara el cierre de las actuaciones arbitrales y se fija el plazo para emitir el Laudo Arbitral en treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de notificada dicha decisión. Este plazo tiene como fecha de vencimiento el 16 de julio de 2025, pudiendo ser prorrogado discrecionalmente, mediante decisión del Tribunal Arbitral, y por una sola vez, hasta por diez (15) días hábiles adicionales, el mismo que vence con fecha 12 de agosto de 2025.

XI. DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

31. Como acto previo al análisis de lo suscitado durante el presente proceso, el Árbitro Único declara que ha sido conformado de conformidad a Ley, que se ha otorgado a las partes plena oportunidad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios ofrecidos oportunamente, que las actuaciones se han desarrollado respetando el debido proceso y las garantías de audiencia bilateral, contradicción y trato igualitario a las partes.

Asimismo, declara que ha verificado que las partes han ejercido su facultad para exponer su razonamiento y que han presentado sus escritos respectivos.

Finalmente, el Árbitro Único declara que procede a laudar dentro del plazo establecido en el Reglamento del Centro.

32. Como regla general, la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el Tribunal Arbitral Unipersonal respecto de tales hechos. Sin perjuicio de ello, en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", aquellas ofrecidas por las partes, desde el momento de su presentación y admisión como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció.

33. De otro lado, el Árbitro Único deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de estos, utilizando la apreciación razonada, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no hayan sido tomadas en cuenta para su decisión.

34. Constituyen materias no controvertidas los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra de manera pacífica en el transcurso de las actuaciones arbitrales y aquellos supuestos en los cuales la Ley establece una presunción *iuris et de iure*.

35. El presente arbitraje es uno de derecho, por lo que corresponde al Tribunal Arbitral Unipersonal pronunciarse teniendo en cuenta el mérito de las pruebas aportadas al proceso, para determinar sobre la base de su valoración conjunta las consecuencias jurídicas que se derivan para las partes en función de los hechos y situaciones que hayan sido probados, conforme al ordenamiento normativo que le es aplicable.

36. De acuerdo a lo establecido en el Contrato, la Ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificado por Ley N° 31433 y Ley N° 31535, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF; y, en lo no previsto en dichas normas o disposiciones se aplicará supletoriamente las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

37. De igual forma, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos y de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que ello genere algún tipo de nulidad.

38. El Árbitro Único procede a Laudar dentro de los plazos otorgados en el presente arbitraje.

XII. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL ARBITRAL

A. RESPECTO A LA CONCILIACIÓN

39. Al respecto, se tiene que, con escrito de fecha 18 de noviembre de 2024 presentado por la Corporación CIMMSA S.A. con sumilla: "Comunico disposición de arribar a un acuerdo conciliatorio previo a la emisión del Laudo / solicito audiencia de conciliación", el Contratista propone la siguiente formula conciliatoria:

"1. La Entidad declara justificado el retraso en la ejecución de las prestaciones derivas de la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, de acuerdo a lo solicitado mediante Cartas SN - CIMMSA, recibidas con fecha 21 de diciembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023.

2. La Entidad deja sin efecto, declara nulo y/o improcedente el acto administrativo o de administración, que declara improcedente la solicitud de devolución de penalidades, y

mediante la cual deduce y aplica penalidades a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045 2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA S.A., por un monto total Ascendente a S/ 99, 000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles).

3. Que la Entidad, restituya las penalidades deducidas y aplicadas a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA, realizando la devolución del monto total ascendente a S/ 99, 000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), de acuerdo a lo solicitado mediante Carta Notarial N° 284, recibida con fecha 06 de febrero de 2024 y mediante Carta N° 00136-02-2024-DV-CIMMSA, recibida el 13 de febrero de 2024, en una sola armada y dentro del plazo máximo de 5 días hábiles de suscrita el acta de conciliación.

4. CORPORACIÓN CIMMSA S.A. renuncia de manera expresa a todo monto económico que derive del pago de indemnización, intereses legales, costos y costas, lucro cesante entre otros, que se encuentre vinculada directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral y que puedan generar un menoscabo a los intereses de la Entidad.

5. De forma complementaria, CORPORACION CIMMSA S.A. renuncia a iniciar y/o continuar con cualquier tipo de acción Judicial, Arbitral, Conciliatoria o de cualquier otra índole en contra de la Entidad, que se encuentre vinculada directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral."

40. En ese sentido, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 006-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 10 de enero de 2025 presentado por la Dirección Regional de Salud Ayacucho, presenta un acuerdo conciliatorio indicando:

"1. La Entidad declara justificado el retraso en la ejecución de las prestaciones derivas de la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, de acuerdo a lo solicitado mediante Cartas SN-CIMMSA, recibidas con fecha 21 de diciembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023.

2. La Entidad deja sin efecto, declara nulo y/o improcedente el acto administrativo o de administración, que declara improcedente la solicitud de devolución de penalidades, y mediante la cual deduce y aplica penalidades a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA S.A., por un monto total Ascendente a S/ 99.000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles).

3. Que la Entidad, restituya las penalidades deducidas y aplicadas a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA, realizando la devolución del monto total Ascendente a S/ 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), de acuerdo a lo solicitado mediante Carta Notarial N° 284, recibida con fecha 06 de febrero de 2024 y mediante Carta N° 00136-02-2024-DV-CIMMSA, recibida el 13 de febrero de 2024, en una sola armada y dentro del plazo máximo de 5 días hábiles de suscrita el acta de conciliación

4. CORPORACION CIMMSA S.A. renuncia de manera expresa a todo monto económico que derive del pago de Indemnización, intereses legales, costos y costas, lucro cesante entre otros, que se encuentre vinculada directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral y que puedan generar un menoscabo a los intereses de la Entidad.

5. De forma complementaria, CORPORACION CIMMSA S.A. renuncia a iniciar y/o continuar con cualquier tipo de acción Judicial, Arbitral, Conciliatoria o de cualquier otra es índole en contra de la Entidad, que se encuentre vinculada directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral."

41. No obstante, se advierte que dicha Resolución Directoral Regional Sectorial N° 006-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, no contaba con las firmas de las partes involucradas, por lo que no constituía un acta formal de conciliación que respalde el acuerdo alcanzado. Ante ello, el Tribunal Arbitral le otorgó la posibilidad de presentar nuevamente un acta formal.

42. Por consiguiente, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 101-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 28 de abril de 2025 presentado por la Dirección Regional de Salud Ayacucho, la parte demanda cumple con presentar el acuerdo conciliatorio adecuado indicando lo siguiente:

(continua en la siguiente página)

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - OTORGAR las Facultades a la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de que arribe en un acuerdo conciliatorio en Sede Arbitral con la Empresa CORPORACION CIMMSA S.A. en los siguientes términos

1.- La Entidad declara justificado el retraso en la ejecución de las prestaciones derivas de la Orden de Compra Nº0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato Nº045-2022-GRA/DRSA-DASA, de acuerdo a lo solicitado mediante Cartas SN - CIMMSA, recibidas con fecha 21 de diciembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023.

2.- La Entidad deja sin efecto, declara nulo y/o improcedente el acto administrativo o de administración, que declara improcedente la solicitud de devolución de penalidades, y mediante la cual deduce y aplica penalidades a la Orden de Compra Nº0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato Nº045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA S.A., por un monto total ascendente a S/ 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles).

3.- Que la Entidad, restituirá las penalidades deducidas y aplicadas a la Orden de Compra Nº0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato Nº045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA, realizando la devolución del monto total ascendente a S/ 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), de acuerdo a lo solicitado mediante Carta Notarial Nº284, recibida con fecha 06 de febrero de 2024 y mediante Carta Nº00136-02-2024-DV-CIMMSA, recibida el 13 de febrero de 2024; devolución que se realizara en una sola armada y dentro del plazo establecido en la acta de conciliación.

4.- CORPORACIÓN CIMMSA S.A. renuncia de manera expresa a todo monto económico que derive del pago de indemnización, intereses legales, costos y costas del arbitraje asumiéndolos en su integridad, lucro cesante entre otros, que se encuentre vinculada directa

o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral y que puedan generar un menoscabo a los intereses de la Entidad.

5.- De forma complementaria, CORPPORACION CIMMSA S.A. renuncia a iniciar y/o continuar con cualquier tipo de acción Judicial, Arbitral, Conciliatoria o de cualquier otra índole en contra de la Entidad, que se encuentre vinculada directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS, en todos sus extremos la Resolución Directoral Regional Sectorial N°006-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 10 de enero del 2025.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Empresa CORPPORACION CIMMSA S.A e instancias competentes para su conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ALSURIA
AMYALGERS
S.J.C.Wango

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
C.P. Jannett A. Lovera Santana
DIRECTORA REGIONAL

43. Al respecto, Ánibal Quiroga[1] señala, respecto a la conciliación que:

> *"La conciliación es también, al lado del arbitraje, básicamente una figura procesal. [...]. Si miramos una vez más con detenimiento dentro de la teoría del proceso, y su ciencia, veremos que la conciliación es una de las formas que el proceso nos proporciona un método ordenado, secuencial y lógico para lograr la solución de un conflicto de intereses de manera pacífica."*

44. Es decir que, mediante la conciliación las partes pueden poner fin a las controversias existentes entre ellas. Por tanto, al no existir conflicto, el arbitraje carece de sentido, en este caso en relación de las pretensiones respecto de las cuales se logró un acuerdo.

45. Es por ello que, en razón del acuerdo al que llegaron las partes mediante la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 101-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 28 de abril de 2025, se prescindió la realización de la audiencia de conciliación y se dispuso fijar el plazo para emitir el laudo arbitral que recoja el acuerdo conciliatorio arribado por las partes, como se señala en el primer, segundo y tercer resolutivo de la Decisión N° 17 que indica:

> *"(...)*
> *PRIMERO: TÉNGASE, presente el escrito N° 13 de fecha 08 de mayo de 2025, presentado por Corporación GIMMSA S.AC con sumilla Respecto de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 101-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, con conocimiento de su contraparte.*
>
> *SEGUNDO: TENER presente la Razón de Secretaría Arbitral N° 02-2025, de fecha 28 de mayo de 2025, en la que se informa que ambas partes han manifestado su voluntad de no realizarse una audiencia de conciliación.*
>
> *TERCERO: PRESCINDIRSE, de la realización de la audiencia de conciliación, conforme a la voluntad manifestada por las partes.*
> *(...)"*

[1] Quiroga León, A. (2000). Conciliación y Arbitraje en el Perú: presente y futuro. Derecho PUCP, 53, 769.

46. Sobre el particular, el numeral 2 del artículo 60° de la Ley de Arbitraje señala lo siguiente:

> *"Artículo 60.- Terminación de las actuaciones.*
> *(...) 2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:*
> a. *Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia.*
> b. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.
> c. *Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible."*

47. En este sentido, el Tribunal Arbitral Unipersonal constata que el acuerdo conciliatorio alcanzado entre las partes ha resuelto en su totalidad las pretensiones sometidas a arbitraje, por lo que no subsisten materias controvertidas que requieran análisis, motivación o decisión adicional. En consecuencia, al haberse extinguido el objeto del proceso arbitral, corresponde declarar la conclusión del mismo.

XIII. DECISIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

El Tribunal Arbitral Unipersonal, de manera previa a resolver la controversia sometida a este proceso arbitral, declara que ha realizado el análisis de la conciliación de las partes; así, concluye que no quedan más puntos controvertidos porque las partes han solucionado la totalidad de sus diferencias.

En el presente Laudo Arbitral se ha recogido el acuerdo conciliatorio de las partes, en base a ello, el Árbitro Único ha decidido motivadamente a fin de resolver la controversia con arreglo a la Ley aplicable.

Por las consideraciones que preceden, el Árbitro Único lauda lo siguiente:

Lauda en Derecho:

PRIMERO:
Declarar **HOMOLOGADO** a la calidad de Laudo Arbitral el acuerdo conciliatorio de las partes conforme a la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 101-2025-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 28 de abril de 2025.

SEGUNDO:
Declarar justificado el retraso en la ejecución de las prestaciones derivas de la Orden de Compra N°0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N°045-2022-GRA/DRSA-DASA, de acuerdo a lo solicitado mediante Cartas SN - CIMMSA, recibidas con fecha 21 de diciembre de 2023 y 27 de diciembre de 2023.

TERCERO:
Dejar sin efecto, declarar nulo y/o improcedente el acto administrativo o de administración, que declara improcedente la solicitud de devolución de penalidades, y mediante la cual deducen y aplican penalidades a la Orden de Compra N°0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N°045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra CORPORACION CIMMSA S.A., por un monto total ascendente a S/ 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles).

CUARTO:
Disponer que la Entidad restituya las penalidades deducidas y aplicadas a la Orden de Compra N° 0000493 de fecha 18 de noviembre de 2023 concerniente al Contrato N° 045-2022-GRA/DRSA-DASA, en contra de CORPORACIÓN CIMMSA S.A., realizando la devolución del monto total ascendente a S/ 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), de acuerdo a lo solicitado mediante Carta Notarial N° 284, recibida con fecha 06 de febrero de 2024 y mediante Carta N° 00136-02-2024-DV-CIMMSA, recibida el 13 de febrero de 2024; devolución que se realizará en una sola armada y dentro del plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la Decisión que contiene el presente Laudo Arbitral.

QUINTO:
Dejar constancia que CORPORACIÓN CIMMSA S.A. renuncia de manera expresa a todo monto económico que derive del pago de indemnización, intereses legales, costos y costas del arbitraje asumiéndolos en su integridad, lucro cesante, entre otros, que se encuentren vinculados directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral y que puedan generar un menoscabo a los intereses de la Entidad.

SEXTO:
Dejar constancia que CORPORACIÓN CIMMSA S.A. renuncia a iniciar y/o continuar con cualquier tipo de acción judicial, arbitral, conciliatoria o de cualquier otra índole en contra

de la Entidad, que se encuentre vinculada directa o indirectamente a los hechos materia del presente proceso arbitral.

SEPTIMO: En atención al acuerdo conciliatorio que ha resuelto todas las controversias sometidas a este arbitraje, y no existiendo materias pendientes de decisión, corresponde **DECLARAR CONCLUIDO** el presente proceso arbitral seguido entre Corporación CIMMSA S.A. y la Dirección Regional de Salud de Ayacucho; en consecuencia, **DECLARAR** el cese de las actuaciones arbitrales.

OCTAVO: El presente Laudo será registrado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Notifíquese a las partes. -

JUAN CARLOS PINTO ESCOBEDO
ÁRBITRO ÚNICO